ОРИГИНАЛ

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1

КЪМ

ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ С ПРЕДМЕТ ОСОБЕНО ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ ВЪРХУ ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ЧРЕЗ ДОБИВ НА ПЯСЪК ОТ ОБЕКТ "КАРИЕРА ЗА ДОБИВ НА ПЯСЪК В МЕСТНОСТТА „ЛОЗЯТА", РАЗПОЛОЖЕНА В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. КАЛИМАНЦИ, ОБЩИНА СУВОРОВО, ОБЛАСТ ВАРНА, СКЛЮЧЕН НА 24 СЕПТЕМВРИ 2003 Г. МЕЖДУ ОБЩИНА СУВОРОВО, ПРЕДСТАВЛЯВАНА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА СУВОРОВО И ЕТ „МОНИО-48-МОМЧИЛ СТАНКОВ"

Нарсякъде в документа подписите и другите лични данни са заличени на осн. чл. 78, ал. 6 от ЗЗК, във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и § 1, т. 1 от ДР на ЗЗЛД

Днес 02.05.2018 г. (две хиляди и осемнадесета година), в гр. София, на основание Решение № 826 от 29 декември 2017 г. на Министерския съвет за приемане на отправено от концесионера предложение за изменение и допълнение на договор за предоставяне на концесия с предмет особено право на ползване върху подземни богатства чрез добив на пясък от обект „Кариера за добив на пясък в местността Лозята", разположена в землището на с. Калиманци, община Суворово, област Варна, сключен на 24 септември 2003 г. между община Суворово, представлявана от кмета на община Суворово и ЕТ „Монио-48-Момчил Станков", гр. Варна

между

СТРАНИТЕ:

1. **МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**, наричан за краткост **КОНЦЕДЕНТ**, представляван от министъра на енергетиката – **ТЕМЕНУЖКА ПЕТКОВА**,

2. **ЕТ „МОНИО 48 – МОМЧИЛ СТАНКОВ"**, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 103108007, със седалище и адрес на управление: гр. Варна 9010, район Приморски, м-ст Св. Никола № 60, представлявано от **МОМЧИЛ СТАНКОВ**, наричан за краткост **КОНЦЕСИОНЕР**,

се сключи настоящото Допълнително споразумение, с което се споразумяха за следното:

§1. /1/ В наименованието и навсякъде в договора думите "предоставяне на концесия с предмет особено право на ползване върху подземни богатства, чрез добив на пясък от обект кариера за добив на пясък, находяща се в землището на с. Калиманци, представляваща имот № 000025, м. Лозята" се заменя с думите "предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства – строителни материали – пясъци, представляващи изключителна държавна

собственост, от находище „Калиманци", разположено в землището на с. Калиманци, община Суворово, област Варна".

/2/ Концесионерът се задължава:

1. в срок до 7 дни от датата на подписване на настоящото споразумение да представи на министъра на енергетиката, безусловна и неотменяема банкова гаранция, обезпечаваща изпълнението на всички задължения по концесионния договор, в т.ч. концесионно плащане, извършване на годишна вноска от финансовото обезпечение за изпълнение на дейностите по техническа ликвидация, консервация и рекултивация, данък върху добавената стойност (ДДС), лихви за забавено изпълнение на задължението за концесионно плащане, лихви за забавено изпълнение на задължението за плащане на ДДС, както и неустойки при неизпълнение на всяко едно непарично задължение или при нарушаване на условие по концесията, в размер 15 552 (петнадесет хиляди петстотин петдесет и два) лева. Гаранцията следва да е валидна до 28 февруари 2019 г.;

2. в срок до 14 работни дни от влизане в сила на настоящото споразумение да уведоми компетентния орган по опазване на околната среда за дейностите, заложени в актуализирания цялостен работен проект по §2, ал. 1, б. „а" от настоящото споразумение, които не са били обект на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) и представляват изменение или разширение по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), с оглед определяне и провеждане на необходимата процедура по реда на глава шеста от ЗООС.

3. в срок до 30 дни от влизане в сила на настоящото споразумение да отложи и стабилизира на терена граничните точки по контура на концесионната площ по чл. 1. В случай, че в посочения срок концесионерът не е постигнал споразумение с титулярите на права върху земите, покриващи площта, срокът се брои от момента на придобиване на права върху земите от страна на концесионера; в случаите по предходното изречение, концесионерът е длъжен да представи доказателства на министъра на енергетиката с оглед установяване на датата на придобиване на права.

§2. /1/ Концесионерът се задължава да изработи и представи за съгласуване и/или одобрение на министъра на енергетиката, а при необходимост и с други компетентни държавни органи:

а/ актуализиран цялостен работен проект за добив и първична преработка на подземните богатства; срокът за представяне е до 8 (осем) месеца след влизане в сила на решението на компетентния орган по околна среда по §1, ал. 2, т. 2 от настоящото споразумение. Проектът трябва да бъде разработен в съответствие с изискванията на чл. 83, ал. 2 от Закона за подземните богатства (ЗПБ), въз основа на влязло в сила решение по ОВОС, с което се одобрява осъществяването на инвестиционното предложение или на решение, с което е преценено да не се извършва ОВОС, постановено по реда на глава шеста от ЗООС и чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), както и да

Навсякъде в документа подписите и другите лични данни
са заличени на осн. чл. 79, ал. 6 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 4, т. 1
от Регламент (ЕС) 2016/679 и чл. 1, т. 1 от ДР на ЗЗЛД

предвижда изпълнение на условията по чл. 4, ал. 1, т. 3-7 от договора. След съгласуването му от министъра на енергетиката, същият става неразделна част от концесионния договор;

б/ изменения и допълнения на цялостния работен проект за добив и първична преработка – при възникнала необходимост от това, в тези случаи концесионерът уведомява РИОСВ – Варна за уточняване на необходимостта от провеждане на процедури по реда на нормативната уредба по опазване на околната среда, преди съгласуването на измененията и допълненията на цялостния работен проект за добив и първична преработка от министъра на енергетиката;

в/ годишен работен проект за добив и първична преработка за всяка година от срока на концесията; срокът за представяне е до 15 ноември на предходната година; за първата година от датата на подписване на това споразумение срокът за представяне е до 8 (осем) месеца след влизане в сила на решението на компетентния орган по околна среда по §1, ал. 2, т. 2 от настоящото споразумение; след съгласуване с министъра на енергетиката, годишният работен проект става неразделна част от концесионния договор;

г/ актуализиран цялостен работен проект за ликвидация и/или консервация на миннодобивния обект и за рекултивация на засегнатите земи, представляващ неразделна част от проекта по б. „а"; срокът за представяне е до 8 (осем) месеца след влизане в сила на решението на компетентния орган по околна среда по §1, ал. 2, т. 2 от настоящото споразумение; проектът задължително съдържа информация за размера на необходимите средства за рекултивация и след съгласуването му от министъра на енергетиката става неразделна част от концесионния договор; концесионерът представя на министъра на енергетиката на всеки 5 (пет) години от срока на концесията актуализация на проекта за ликвидация и/или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи;

д/ годишен работен проект за ликвидация и/или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи за всяка година от срока на концесията, представляващ неразделна част от съответния проект по б. "в";

е/ план за управление на минните отпадъци; срокът за представяне е до 8 (осем) месеца след влизане в сила на решението на компетентния орган по околна среда по §1, ал. 2, т. 2 от настоящото споразумение; след одобряване от министъра на енергетиката, планът за управление на минните отпадъци става неразделна част от концесионния договор.

/2/ При пълно неизпълнение или неточно, включително забавено изпълнение на всяко едно непарично задължение по ал. 1, б. „а", „в" - „е" концесионерът дължи освен реално изпълнение и неустойка в размер 0,5 на сто от минималното годишно концесионно

Наресящ документа подписите и другите лични данни са заличени на осн. чл. 18, ал. 6 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и чл. 1, т. 1 от ДР на ЗЗЛД

плащане за всеки просрочен ден, но не повече от 50 (петдесет) на сто от минималното годишно концесионно плащане за всяко едно задължение.

/3/ Когато проектът по ал. 1, б. „г" не съдържа информация за размера на необходимите за рекултивация средства, респ. за размера на финансовото обезпечение за изпълнение на дейностите по техническа ликвидация, консервация и рекултивация, се приема, че съответното задължение не е изпълнено точно. В този случай концесионерът дължи на концедента предвидения в ал. 2 максимален размер на неустойката.

/4/ При пълно неизпълнение или неточно, включително забавено изпълнение на някое от задълженията по §1, ал. 2, т. 1 или §3 от настоящото споразумение, концесионерът дължи освен реално изпълнение и неустойка за забава в размер 0,5 на сто от стойността на съответната гаранция/вноска по финансовото обезпечение за всеки просрочен ден, но не повече от стойността на гаранцията/вноската по финансовото обезпечение.

/5/ При неизпълнение на задълженията за извършване на парична вноска по финансовото обезпечение за изпълнение на дейностите по техническа ликвидация, консервация и рекултивация, концедентът има право да събере дължимата сума от предоставената гаранцията по чл. 21 от договора. Редът за внасяне в доверителната сметка на усвоената сума от банковата гаранция по чл. 21 от договора от страна на министъра на енергетиката, се урежда в договора за доверителна банкова сметка със специално предназначение за обезпечаване изпълнението на задълженията, свързани с ликвидация и/или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи.

§3. /1/ В срок до един месец след съгласуване на актуализирания цялостен работен проект за ликвидация и/или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи по §2, ал. 1, буква "г" от настоящото споразумение, страните сключват договор с избрана от тях банка за доверителна банкова сметка със специално предназначение за обезпечаване изпълнението на задълженията, свързани с ликвидация и/или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи.

/2/ В сметката по ал. 1 концесионерът внася ежегодно в срок до 31 януари на съответната година сума, представляваща 1/15 част от размера на средствата за ликвидация и/или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи, определени в съгласувания с министъра на енергетиката цялостен проект по §2, ал. 1, буква "г" от настоящото споразумение. В 30-дневен срок от откриване на сметката по ал. 1 концесионерът внася 14/15 части от размера на средствата за ликвидация и/или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи, определени в съгласувания с министъра на енергетиката цялостен проект по §2, ал. 1, буква "г" от настоящото споразумение. Концесионерът е длъжен да представя на концедента

Навсякъде в документа подписите и другите лични данни са заличени на осн. чл. 79, ал. 6 от ЗЗЛД във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и § 1, т. 1 от ДР на ЗЗЛД

доказателства за извършените преводи в срок до три работни дни от депозирането на сумите.

/3/ При завишаване на общия размер на паричните средства, предвидени за ликвидация и/или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи, в резултат на актуализиране на проекта по §2, ал. 1, буква "г" от настоящото споразумение, концесионерът е длъжен в срок до един месец след съгласуване от министъра на енергетиката на актуализацията на проекта, да започне да внася суми, съгласно актуализирания работен проект, като бъде отчетена сумата по сметката по ал. 1, набрана за изтеклия срок на концесията.

/4/ Концесионерът има право да ползва средствата по сметката само за покриване на разходи за осъществяване на ликвидация и/или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи в концесионната площ на находище "Калиманци" след съгласуване на проекта по §2, ал. 1, буква "г" от настоящото споразумение.

/5/ Договорът за банкова сметка следва да оправомощава и задължава банката при постъпване на мотивирано писмено искане за освобождаване на средства от сметката, подписано от концесионера и подкрепено с писмени доказателства, установяващи фактическото извършване на разходи от концесионера и/или основанията и падежите на задълженията на концесионера за извършване на разходи във връзка с реализацията на мероприятията, предвидени в съгласувания проект по §2, ал. 1, буква "г" от настоящото споразумение, да уведоми концедента за него, като му предостави копие от внесеното искане и документи.

/6/ Банката освобождава средства от доверителната сметка в полза на концесионера въз основа на направено от него писмено искане и след изрично писмено съгласие от страна на концедента; предоставянето на съгласието е въз основа на приет отчет за извършени дейности по ликвидация и/или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи. Приемането на извършените дейности по ликвидация и/или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи задължително се извършва по местонахождение на обекта – предмет на отчета.

/7/ В случай, че натрупаните до момента средства по сметката не са достатъчни за извършване на мероприятията, предвидени в проекта за ликвидация и/или консервация и рекултивация на засегнатите земи на находището, разликата се поема от концесионера.

/8/ Когато към датата на прекратяване на договора размерът на набраните по доверителната сметка средства превишава фактическата стойност на необходимите за изпълнение дейности след тяхното приключване, разликата в повече се освобождава в полза на концесионера.

/9/ В случаите на предсрочно прекратяване на концесионния договор по вина на концесионера, наличните към момента на прекратяването средства по сметката остават в

Навсякъде в документа подписите и другите лични данни са заличени на осн. чл. 36, ал. 6 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и чл. 1, т. 1 от ДР на ЗЗЛД

полза и на разпореждане от концедента и следва да бъдат разходвани от същия за предвидените в проекта по §2, ал. 1, буква "г" от настоящото споразумение, но неизвършени от концесионера мероприятия.

/10/ В случаите на прекратяване на договора по взаимно съгласие, наличните към момента на прекратяването средства се освобождават в съответствие с разпоредбите на споразумението за прекратяване на концесионния договор.

/11/ Финансовото обезпечение по този член не може да бъде предмет на принудително изпълнение от трети лица.

/12/ Част или цялата набрана сума по доверителна сметка се освобождава само при условията и по реда на този член – в резултат на изпълнени и приети дейности по проекта по §2, ал. 1, буква "г" от настоящото споразумение или с оглед на прекратяване на концесионния договор."

§4. Раздел "I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА" се изменя така:

„I. ПРЕДМЕТ, ОБЕКТ И СРОК НА КОНЦЕСИЯТА

Чл. 1. /1/ Концедентът предоставя на концесионера концесия за добив с предмет експлоатация на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства (ЗПБ) - строителни материали – пясъци, представляващи изключителна държавна собственост, от находище "Калиманци", разположено в землището на с. Калиманци, община Суворово, област Варна, която се извършва със средства на концесионера и на негов риск.

/2/ Определя концесионна площ с размер 57,6 (петдесет и седем цяло и шест десети) дка, която съвпада с площта на утвърдените запаси и е индивидуализирана с координатите на точки от № 1 до № 11 в координатна система „1970 г.", съгласно Приложение № 1 и Акт № 1577/08 август 2016 г. г. за изключителна държавна собственост (Приложение № 4).

Чл. 2. /1/ Концедентът предоставя на концесионера правото на експлоатация по чл. 1 от договора за срок от 15 (петнадесет) години.

/2/ Началният срок на концесията е 01.10.2003 г.

/3/ Всички срокове по договора се отчитат съгласно разпоредбите на Закона за задълженията и договорите.

/4/ Срокът на концесията може да бъде продължаван до 15 години, при условие, че към момента на подаване на заявлението за продължаване, в находището има запаси и концесионерът е изпълнил всички свои задължения по договора с изключение на задължението за ликвидация и/или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи."

§5. Раздел "II. Условия за осъществяване на концесията" се изменя така:

„II. УСЛОВИЯ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА КОНЦЕСИЯТА

Чл. 3. При експлоатацията на подземните богатства да се спазват нормативните изисквания, свързани с опазването на земните недра, околната среда, водите, човешкото

нително споразумение № 1 към договор за предоставяне на концесия за добив на
мни богатства – строителни материали – пясъци, представлява
авна собственост, от находище „Калиманци", разположено в
ланци, община Суворово, област Варна

Нарсякъде в документа подписите и другите лични данни са заличени осн. чл. 78, ал. 6 от ЗК, във връзка с чл. 4 т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и чл. 1, т. 1 от ДРна ЗЗЛД

здраве, защитените със закон територии и обекти, включително на горите и земите в националните паркове и в резервати, правата върху горските територии и земеделските земи, културните ценности, националната сигурност, отбраната на страната и обществения ред, пътищата и пътната инфраструктура от Републиканската пътна мрежа.

Чл. 4. /1/ При осъществяване на концесията и на свързаните с нея дейности концесионерът е длъжен:

1. да спазва изискванията за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;

2. да не допуска наднормено натоварване с вредни вещества на околната среда на обектите, подлежащи на здравна защита по § 1, т. 3 от Допълнителните разпоредби на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, приета с Постановление № 59 на Министерски съвет от 2003 г. (обн., ДВ, бр. 25 от 2003 г., изм. и доп., бр. 3 от 2006г., бр. 80 от 2009г., бр. 29 от 2010г., бр. 3 от 2011г., бр. 94 от 2012г., бр. 12 от 2016г. и бр. 55 от 2017г.) и да не предизвиква нарушаване на здравните изисквания за обектите с обществено предназначение по § 1, т. 9 от Допълнителната разпоредба на Закона за здравето;

3. да не нарушава режима на експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди, съгласно Наредба № 3 от 16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (обн., ДВ, бр. 88 от 2000г.); включително да не нарушава забраните и ограниченията в Плана за управление на речните басейни в Черноморския район за 2016-2021 г. около съоръжения за питейно-битово водоснабдяване, за които няма определена санитарно-охранителна зона;

4. да не изземва отложенията и почвите, покриващи водното тяло, с което да разкрива подземни води на повърхността;

5. да не допуска пряко или непряко отвеждане на приоритетни и опасни вещества или други замърсители в подземните води;

6. да съобрази забраните и ограниченията на чл. 134, чл. 143 и чл. 146 от Закона за водите при изпълнение на предвидените дейности;

7. да извършва всички дейности по предоставената концесия в съответствие с установените технически и технологични стандарти;

8. да не изгражда сгради и трайни съоръжения върху земята, на която или под която е находището на подземни богатства;

Навсякъде в документа подписите и другите лични данни са заличени на осн. чл. 28, ал. 6 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и чл. 1, т. 1 от ДР на ЗЗЛД

9. да спазва указанията, давани от министъра на енергетиката при съгласуване на проектите;

10. да изпълнява одобрените и изискващи се рекултивационни мероприятия.

/2/ Концесионерът да не разкрива и да не предоставя на трети лица придобитата геоложка и техническа документация и информация по чл. 13 от ЗПБ, свързана с обекта на концесия без изрично писмено съгласие от министъра на енергетиката.

/3/ Добивът се извършва със средства, осигурени от концесионера и на негов риск.

/4/ За осъществяване на правата и за изпълнение на задълженията по концесията не се изискват задължителни подобрения в находището.

Чл. 5. /1/ Концесионерът може да упражнява правата, произтичащи от предоставената концесия, само върху земя от концесионната площ, върху която е придобил съответни права и е променил предназначението ѝ при условията и по реда на действащото законодателство.

/2/ Концесионерът може да осъществява дейност върху концесионната площ въз основа на одобрен и влязъл в сила подробен устройствен план, който включва концесионната площ и пътните връзки между обекта на концесията и местните и/или републиканските пътища.

/3/ Правата и задълженията по концесията да не се прехвърлят на трети лица, освен с разрешение на Министерския съвет при условията на действащото законодателство."

§6. Раздел "III. Основни права по концесията" се изменя така:

„III. ОСНОВНИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ ПО КОНЦЕСИОННИЯ ДОГОВОР:

Чл. 6. /1/ ОСНОВНИ ПРАВА НА КОНЦЕСИОНЕРА:

1. Да добива подземни богатства – строителни материали - пясъци в границите на находището по чл. 1;

2. Право на собственост върху добитите за срока на концесията подземни богатства – строителни материали - пясъци;

3. Право на ползване върху минните отпадъци от добива и първичната преработка на подземните богатства за срока на концесията;

4. Да извършва за своя сметка всички необходими дейности, свързани с добива, включително допроучване в границите на находището, складиране, преработка, транспорт и продажба на подземните богатства по чл. 1;

5. С допълнително споразумение към концесионния договор да получи право да допроучи и за срока на концесията да добива полезни изкопаеми от минните отпадъци, получени в резултат на дейностите по концесията; с допълнителното споразумение се определят размерът, условията и редът за внасяне на концесионното плащане, дължимо за допълнително добиваните полезни изкопаеми;

Навсякъде в документа подписите и другите лични данни са заличени на осн. чл. 18, ал. 6 от ЗЗК, във връзка с чл. 4 т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и чл. 1 от ДР на ЗЗЛД

6. Да ползва за срока за концесията съществуващата до момента на подписването на концесионния договор геоложка и техническа документация и информация за находището по чл. 1.

/2/ ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КОНЦЕСИОНЕРА:

1. Да извършва добива на подземните богатства по чл. 1, като:

а/ изработва, представя за съгласуване и/или одобрение и изпълнява съгласуваните цялостен и годишни работни проекти за добив и първична преработка и цялостен и годишни работни проекти за ликвидация и/или консервация на миннодобивния обект и за рекултивация на засегнатите земи и одобрения план за управление на минните отпадъци;

б/ разработва находището добросъвестно, като не допуска неправилна изборна експлоатация, която може да доведе до загуби на подземни богатства или до икономическа неизгодност за бъдещото разработване на находището;

в/ изземва подземните богатства от земните недра при минимални загуби, като спазва изискванията за правилно и безопасно разработване;

г/ управлява и опазва компонентите и факторите на околната среда при условията на чл. 6 от Закона за опазване на околната среда;

д/ управлява отпадъците от добива и първичната преработка на подземните богатства в съответствие с плана за управление на минните отпадъци, одобрен с министъра на енергетиката;

2. Да внася дължимото концесионно плащане при условия и в срокове, определени в чл. 18 от договора;

3. Да уведомява компетентните държавни органи при условия и по ред, определени в концесионния договор за всяко обстоятелство, което може да създаде опасност за земните недра, околната среда, водите, човешкото здраве, защитените със закон територии и обекти, включително на горите и земите в националните паркове и в резервати, правата върху горските територии и земеделските земи, културните ценности, националната сигурност, отбраната на страната и обществения ред, пътищата и пътната инфраструктура от Републиканската пътна мрежа;

4. Да съставя и да води пълна и подробна геоложка и техническа документация за дейностите по концесията и да я предоставя за проверка в съответствие с условията на сключения договор;

5. Да представя на министъра на енергетиката:

а/ шестмесечни отчети за добитите и действително продадени количества подземни богатства и за среднопретеглената им продажна цена по данни за съответния отчетен период, както и за дължимото концесионно плащане за отчетния период; отчетите се предоставят до 15 дни след изтичане на съответното шестмесечие и се изготвят съгласно

Навсякъде в документа подписите и другите лични данни са заличени на осн. чл. 28, ал. 6 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и чл. 1, т. 1 от ДР на ЗЗЛД

приложения образец (Приложение № 3 от Допълнително споразумение № 1 към концесионния договор);

б/ в срок до 31 януари на следващата година отчети за:

- вложените инвестиции през изтеклата година,

- изпълнението на годишния работен проект за добив и първична преработка и за изменението на запасите и ресурсите, включващ необходимите документи и доказателства, удостоверяващи верността на посоченото в отчета;

в/ геоложки доклад за остатъчните запаси и ресурси в находището при доказана необходимост от ликвидация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи, както и при прекратяване на концесионния договор;

6. Да осигурява пълен достъп до концесионния обект, съоръженията и документацията, свързани с дейностите по концесията на оправомощени органи и/или лица;

7. Да спазва стриктно изискванията на чл. 160, ал. 2 от Закона за културното наследство;

8. При откриване на минерални, исторически или археологически находки, които имат признаци на културни ценности, да спре временно работата и да уведоми незабавно, но не по-късно от 7-дневен срок, министъра на енергетиката и министъра на културата;

9. Да извърши ликвидация и/или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи за своя сметка при условия и в срокове, определени в съгласувания проект за ликвидация и/или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи;

10. При прекратяване на концесионния договор да предаде обекта на концесия по чл. 1 при условията и по реда на действащото към момента на предаването законодателство.

Чл. 7. /1/ ОСНОВНИ ПРАВА НА КОНЦЕДЕНТА:

1. да получава дължимото от концесионера концесионно плащане при условията и в сроковете, определени в концесионния договор;

2. да контролира изпълнението на задълженията от концесионера, включително:

а) като изисква от концесионера представянето на документите и информацията по чл. 6, ал. 2, т. 5;

б) чрез вземане на проби от всяка продукция, резултат от експлоатацията на находището и чрез извършване на маркшайдерски измервания;

3. право на съсобственост с концесионера, а след прекратяване на концесията – право на собственост – върху придобитата по време на концесията геоложка и техническа документация;

4. право да усвои, при условия и по ред определен в концесионния договор изцяло или част от банковите гаранции по чл. 21, ал. 2;

Навсякъде в документа подписите и другите лични данни са заличени на осн. чл. 18, ал. 6 от ЗЗК, във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и § 1, т. 1 от ДР на ЗЗЛД

5. при условията и по реда на чл. 30 да прекрати едностранно концесионния договор при неизпълнение от страна на концесионера на което и да е от задълженията по договора и/или при нарушаване на условие за осъществяване на концесията.

/2/ <u>ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КОНЦЕДЕНТА:</u>

1. да оказва съдействие на концесионера, при осъществяване на правата и задълженията по концесията, след като такова бъде поискано, включително чрез своевременно съгласуване/или одобрение на предоставените от концесионера проекти и планове. Съгласувателното становище на министъра на енергетиката е в съответствие с условията на решение, с което е одобрено осъществяването на инвестиционното предложение или на решение, с което е преценено да не се извършва ОВОС, постановено по реда на глава шеста от ЗООС и чл. 31 от ЗБР. В случай на изменение или допълнение на цялостния работен проект за добив и първична преработка на находище "Калиманци", решението на компетентния орган по околна среда относно внесените изменения в инвестиционното предложение е задължителна предпоставка за съгласуване на измененията и допълненията на цялостния работен проект за добив и първична преработка;

2. да осъществява контрол за спазване на условията по концесията и за изпълнение на задълженията по концесионния договор.

3. да не разкрива и да не предоставя на трети лица документация и информация по чл. 13 от ЗПБ, свързана с обекта на концесията, без изрично писмено съгласие от концесионера.

§7. Раздел „IV. Прекратяване на договора" се изменя така:

„<u>IV. ДРУГИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ</u>

Чл. 8. /1/ Концесионерът се задължава да извърши инвестиции, определени като размер в съгласуваните цялостен и годишни работни проекти за добив и първична преработка.

/2/ Концесионерът отчита ежегодно извършените през предходната календарна година инвестиции в съответствие с изискването на чл. 6, ал. 2, т. 5, б. „б".

/3/ Със стойността на извършените инвестиции по ал. 1 не се намалява дължимото концесионно плащане.

Чл. 9. /1/ При предсрочно прекратяване на концесията, концесионерът има право на обезщетение в размер на сумата на невъзстановените разходи на концесионера за направените в съответствие с концесионния договор инвестиции в обекта на концесията.

/2/ Всички подобрения в обекта по чл. 1 от този договор се съгласуват предварително с концедента. Концедентът не дължи обезщетение на концесионера за подобренията, които същият е направил без да ги съгласува с концедента.

Допълнително споразумение № 1 към договор за предоставяне на
минерални богатства – строителни материали – пясъци, представ
държавна собственост, от находище „Калиманци", разположено
землището, община Суворово, област Варна

Нарсякъде в документа подписите и другите лични данни
са заличени на осн. чл. 18, ал. 6 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 4 т. 1
от Регламент (ЕС) 2016/679 и § 1, т. 1 от ДР на ЗЗЛД

/3/ Обезщетението по ал. 1 не се дължи, когато концесионният договор е прекратен едностранно от концесионера или по негова вина.

Чл. 10. Концесионерът има право да изгражда сгради и съоръжения, извън границите на запасите и ресурсите на находище "Калиманци", свързани с ползването на концесионния обект, след предварително съгласуване със съответните компетентни органи.

Чл. 11. Двете страни се задължават да третират геоложката и техническа информация и документация по чл. 13 от ЗПБ, свързана с дейностите по концесията като поверителна и да не я предоставят на трети лица, освен в изпълнение на законови изисквания и/или в случай на предоставянето ѝ на третите лица по чл. 12 с цел надлежно изпълнение на отделни работи, свързани с концесията при спазване условие на поверителност.

Чл. 12. Концесионерът има право да сключва договори с трети лица - физически и/или юридически - подизпълнители, на които възлага изпълнение на отделни работи, свързани с концесията, без да прехвърля правата и задълженията по този договор.

Чл. 13. Концесионерът е длъжен да съобразява договорите си с третите лица по чл. 12 с клаузите на концесионния договор, както и при поискване да предоставя на концедента достъп за запознаване при спазване на правилата за поверителност на информацията.

§8. Създават се следните раздели:

„V. УПРАВЛЕНИЕ НА МИННИТЕ ОТПАДЪЦИ:

Чл. 14. /1/ Концесионерът носи отговорност за управлението на минните отпадъци, формирани от неговата дейност.

/2/ Концесионерът е длъжен да предприеме за своя сметка всички необходими мерки по управлението на минните отпадъци, целящи:

1. предотвратяване или намаляване образуването на минни отпадъци и на тяхната вредност при отчитане на:

а) управлението на минните отпадъци при проектирането и избора на технология за добив и първична преработка на подземни богатства;

б) промените, които минните отпадъци могат да претърпят при увеличаване на тяхната повърхнина и излагането им на условията над земята;

в) връщането на минните отпадъци обратно в отработените пространства, доколкото това е технически възможно, икономически изгодно и благоприятно за околната среда съобразно нормативните изисквания за опазването ѝ;

г) връщането обратно на горния почвен слой след закриване на съоръжението за минни отпадъци или ако това не е практически възможно - повторното използване на горния почвен слой на друго място;

Наресякъде в документа подписите и другите лични данни са заличени на осн. чл. 78, ал. 6 от ЗК, във връзка с чл. 4 т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и з 1, т. 1 от ДРна ЗЗЛД

д) използването на вещества с по-ниска степен на опасност при първичната преработка на подземните богатства при спазване изискването на чл. 87, ал. 2, т. 4 от ЗПБ;

2. оползотворяване на минните отпадъци чрез рециклиране, повторно използване или използване за специфични цели, доколкото това е благоприятно за околната среда съобразно нормативните изисквания за опазването й;

3. гарантиране на безопасното депониране на минните отпадъци чрез предвиждане в проектите по чл. 82 от ЗПБ и изпълнение на дейности и мероприятия за изграждане, експлоатация и закриване на съоръжения за минни отпадъци в съответствие с плана за управление на минните отпадъци:

а) които обезпечават минимален и ако е възможно - впоследствие никакъв мониторинг, контрол и управление на вече закритото съоръжение за минни отпадъци;

б) изпълнението на които води до предотвратяване или минимизиране на дългосрочни отрицателни въздействия върху околната среда и човешкото здраве;

в) изпълнението на които гарантира дългосрочна геотехническа стабилност на надземните съоръжения за минни отпадъци.

/3/ Дейностите по ал. 2 се извършват съгласно изготвен от концесионера и одобрен от министъра на енергетиката план за управление на минните отпадъци, чието съдържание е нормативно установено в чл. 22г, ал. 5 от ЗПБ.

/4/ Концесионерът може да възложи задълженията си по ал. 2 на трето лице чрез договор, при условие, че това лице притежава необходимата квалификация, познания и технически възможности за осъществяване на дейностите по управление на минните отпадъци. В този случай третото лице, а не концесионера придобива качеството на оператор на съоръжение за минни отпадъци.

/5/ Концесионерът, съответно третото лице по ал. 4 са длъжни да отчитат ежегодно в срок до 31 март пред министъра на енергетиката изпълнението на плана за управление на минните отпадъци, включително за количествата и състава на депонираните минни отпадъци, както и за резултатите и изводите от провеждания собствен мониторинг.

/6/ След приключването на дейностите по настоящия договор, в това число и рекултивацията на съоръженията за минни отпадъци, управлението на същите се осъществява съгласно разпоредбите на действащото към момента на закриване на съоръженията законодателство.

VI. ЗАБРАНИ ЗА РАЗПОРЕЖДАНЕ И ОБРЕМЕНЯВАНЕ НА КОНЦЕСИЯТА И СВЪРЗАНИТЕ С НЕЯ ДРУГИ ПРАВА

Чл. 15. Концесионерът няма право да променя по какъвто и да е начин предназначението на обекта на концесията по чл. 1.

Навсякъде в документа подписите и другите лични данни са заличени на осн. чл. 28, ал. 6 от ЗК, във връзка с чл. 4 т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и чл. 1 от ДР на ЗЗЛД

Чл. 16. Концесионерът няма право да обременява по какъвто и да е начин с вещни тежести в полза на трети лица изцяло или частично обекта на концесията.

Чл. 17. Прехвърлянето на правата и задължения по концесионния договор, без писмено съгласие на Министерския съвет, е основание за едностранно прекратяване на договора от страна на концедента. В този случай концедентът не дължи обезщетение на концесионера или на което и да е трето лице.

VII. ВИД, РАЗМЕР И НАЧИН НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЕТО ЗА КОНЦЕСИОННО ПЛАЩАНЕ

Чл. 18. /1/ За предоставената концесия за добив концесионерът заплаща на концедента по ред, определен в концесионния договор, годишно концесионно плащане, върху което се дължи данък върху добавена стойност (ДДС), както следва:

1. Парични концесионни плащания за срока на концесията, дължими на 6-месечни вноски, като срокът на плащане е 30-то число на месеца, следващ отчетния период;

2. Отчетните периоди се определят от 1 януари до 30 юни и от 1 юли до 31 декември за всяка календарна година от срока на концесията;

3. Размерът на всяко плащане се определя конкретно за всяка 6-месечна вноска, като 7 (седем) на сто от базата за изчисляване на концесионното плащане се умножи по добитото количество подземно богатство за съответния отчетен период, съгласно чл. 1, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Методиката за определяне на конкретния размер на концесионното възнаграждение за добив на строителни и скалнооблицовъчни материали – Приложение № 4 към чл. 11 от Наредбата за принципите и методиката за определяне на концесионното възнаграждение за добив на подземни богатства по реда на Закона за подземните богатства, приета с Постановление № 127 на Министерския съвет от 1999 г. (обн., ДВ бр. 59 от 1999 г., изм. и доп., бр. 46 от 2007 г.).

4. Размерът на концесионното плащане по т. 3 за единица добито подземно богатство не може да бъде по-нисък от стойността, получена съгласно чл. 1, ал. 3, т. 1, буква „в" – пясъци и ал. 4 от Методиката - приложение № 4 към чл. 11 от Наредбата по т. 3 и Регламент (ЕО) № 1165/98 на Съвета от 19 май 1998 г. относно краткосрочната статистика и Регламент (ЕО) № 1158/2005 г. на Европейския парламент и на Съвета от 6 юли 2005 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1165/98 на Съвета относно краткосрочната статистика.

5. Минималният размер на концесионното плащане за всеки отчетен период (шестмесечие) от срока на концесията не може да бъде по-нисък от сумата, определена на база 30 на сто от предвидения средногодишен добив за срока на концесията – 7 200 тона/шестмесечие добити пясъци и предвидените стойности за единица добито подземно богатство, съгласно т. 4;

/2/ Дължимото концесионно плащане, както и дължимия ДДС, се внасят в пълен размер по сметка на Министерство на енергетиката в сроковете по ал. 1, т. 1.

Навсякъде в документа подписите и другите лични данни са заличени на осн. чл. 79, ал. 1 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и чл. 1, т. 1 от ЗЗЛД

/3/ Министърът на енергетиката на основание чл. 61, ал. 3 от ЗПБ превежда по бюджета на община Суворово, част от извършеното концесионно плащане в размер 50 (петдесет) на сто, без ДДС.

/4/ Концесионерът не дължи концесионно плащане за времето на реализиране на дейностите, предвидени в съгласуван проект за ликвидация и/или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи, при условие, че не се извършва добив на подземни богатства. Концесионно плащане не се дължи от датата, на която е започнало реализирането на дейностите по съгласувания проект за ликвидация и/или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи. Датата на стартиране на дейностите се удостоверява с подписан между концесионера и представител/и на концедента протокол или с протокол за предаване на строителната площадка, съставен по реда на Наредба №3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството (обн. ДВ, бр. 72 от 2003 г.).

/5/ Размерът на концесионното плащане по ал. 1, т. 3 и минималният размер на концесионното плащане по ал. 1, т. 4 и т. 5 се променят с допълнително споразумение към концесионния договор при промяна на законодателството, уреждащо реда за неговото определяне.

VIII. ИЗИСКВАНИЯ, СВЪРЗАНИ С ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА, ЗАЩИТЕНИ СЪС ЗАКОН ТЕРИТОРИИ И ОБЕКТИ, КУЛТУРНИ ЦЕННОСТИ, НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ, ОТБРАНАТА НА СТРАНАТА И ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД

Чл. 19. /1/ Концесионерът е длъжен да извършва дейностите по предоставената концесия съгласно изискванията на ЗПБ, свързани с опазването на земните недра чрез рационалното използване на подземните богатства, и изискванията на действащото законодателство по опазване на околната среда, земеделските земи, горите и на културните ценности.

/2/ За изпълнение на изискванията по опазването на земните недра и рационалното използване на подземните богатства концесионерът е длъжен:

1. да осъществява дейностите по добив и преработка на подземни богатства в съответствие с изискванията на действащото законодателство;

2. да спазва утвърдения с работните проекти ред за промишлено усвояване на запасите и ресурсите на подземни богатства, за първичната им преработка, както и мерките за опазване и възстановяване на земните недра и околната среда;

3. да води съгласно действащата нормативна уредба необходимата геолого-маркшайдерска и статистическа документация за установяване движението на запасите и ресурсите на подземни богатства и показателите за степента и качеството на извличането им от земните недра (загуби и обедняване);

Навсякъде в документа подписите и другите лични данни са заличени на осн. чл. 36, ал. 6 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и чл. 1, т. 1 от ДР на ЗЗЛД

4. да извлича оптимално полезните компоненти от добитите подземни богатства при първичната им преработка;

5. да документира и съгласува с министъра на енергетиката допуснати извънпроектни загуби на подземни богатства и на полезни компоненти при добива и първичната им преработка;

6. да предоставя на органите по опазване на земните недра и околната среда справки и обяснения, необходими за изпълнение на служебните им задължения.

Чл. 20. /1/ При възникване на опасност за националната сигурност и отбраната на страната, за околната среда, за безопасността и здравето на населението, както и от разрушаване или увреждане на културни ценности, по причини независещи от концесионера, страните могат:

1. да се споразумеят за временно спиране действието на договора до отстраняване на горепосочените обстоятелства;

2. да променят условията на концесионния договор по взаимно съгласие;

3. да прекратят договора предсрочно по взаимно съгласие.

/2/ При непостигане на съгласие по предходната алинея концесионният договор може да бъде прекратен едностранно с Решение на Министерски съвет, като концедентът отправя до концесионера писмено предизвестие за прекратяване на договора в едномесечен срок и се задължава да даде на концесионера подходящ срок да напусне обекта.

/3/ При възникване на опасност по ал. 1 концесионерът е длъжен писмено да уведоми концедента за обстоятелството, незабавно след узнаването му. При неизпълнение на това задължение концесионерът дължи обезщетение на концедента за причинените вреди.

/4/ Концесията може да се прекрати с решение на Министерския съвет при спазване изискванията на чл. 30 и в случай на неспазване от страна на концесионера на изискванията за опазване на земните недра чрез рационалното използване на подземните богатства, за опазване на околната среда и рекултивация на нарушените терени или за управление на минните отпадъци.

/5/ За наличието на обстоятелствата по ал. 1 и/или ал. 4 компетентните органи уведомяват Министерския съвет и министъра на енергетиката, заедно с мотивирано предложение за необходимостта от предприемане на действия за прекратяване на концесията.

/6/ В случаите на прекратяване на концесията при условията на ал. 2, на концесионера се дължи обезщетение за вредите, които са пряка и непосредствена последица от прекратяването.

/7/ Обезщетението по ал. 6 не се дължи, когато прекратяването се дължи на виновно поведение на концесионера.

Навсякъде в документа подписите и другите лични данни са заличени на осн. чл. 18, ал. 6 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и чл. 1, т. 1 от ДР на ЗЗПД

IX. ВИД И РАЗМЕР НА ГАРАНЦИИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА ПО ДОГОВОРА

Чл. 21. /1/ Концесионерът се задължава да представи на концедента безусловна и неотменяема годишна банкова гаранция, обезпечаваща изпълнението на всички задължения по концесионния договор, в т.ч. за концесионно плащане, извършване на годишната вноска от финансовото обезпечение за изпълнение на дейностите по ликвидация, консервация и рекултивация, ДДС, лихви за забавено изпълнение на задължението за концесионно плащане, лихви за забавено изпълнение на задължението за плащане на ДДС, както и неустойки при неизпълнение на всяко едно непарично задължение или при нарушаване на условие по концесията.

/2/ За всяка година от срока на концесията банковата гаранция е в размер 100 на сто от стойността на концесионното плащане за предходната година с начислен ДДС, но не по-малко от стойността на минималното годишно концесионно плащане с начислен ДДС и се предоставя на концедента до 31 януари на съответната година.

/3/ Банковите гаранции по ал. 2 следва да са валидни до 28 февруари на следващата година.

/4/ В случай на пълно неизпълнение или неточно, включително забавено изпълнение на което и да е от договорните задължения от страна на концесионера, концедентът има право да събере дължимите по договора суми, произтичащи от концесионни плащания, дължима вноска по финансовото обезпечение за изпълнение на дейностите по ликвидация, консервация и рекултивация, ДДС, лихви и неустойки, като отправи писмено искане до съответната банка, копие от което изпраща на концесионера.

/5/ В случай на частично или пълно усвояване на банковите гаранции по ал. 2, концесионерът е длъжен в срок до 10 дни от получаване на уведомлението за усвояване им, да възстанови техния размер до първоначално определения им.

X. УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА КОНТРОЛ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 22. /1/ Цялостният контрол по изпълнение на концесионния договор се осъществява от министъра на енергетиката.

/2/ Контролът по изпълнението на договора включва периодичен контрол на изпълнението на условията на концесията и на задълженията на концесионера по концесионния договор в съответствие с предвиденото в него.

/3/ Контролът се осъществява чрез:

1. длъжностни лица от Министерство на енергетиката;

2. назначена от министъра на енергетиката междуведомствена комисия за контрол по изпълнението на концесионните договори (комисия за контрол).

Навсякъде в документа подписите и другите лични данни са заличени на осн. чл. 38, ал. 6 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и чл. 1, т. 1 от ДР на ЗЗЛД

3. лица, на които са възложени контролни дейности по чл. 23, ал. 4 от концесионния договор.

Чл. 23. /1/ Длъжностните лица по чл. 22, ал. 3, т. 1 осъществяват периодичен контрол чрез:

1. проверка и анализ на документите за отчитане на резултатите от изпълнението на задълженията на концесионера, определени в концесионния договор;

2. планирани проверки на място, извършвани въз основа на предварително одобрен график;

3. извънредни проверки на място.

/2/ Въз основа на констатациите от извършения по предходната алинея контрол длъжностните лица изготвят доклад до комисията за контрол, в който се правят предложения за мерки за отстраняване на констатираните неизпълнения на концесионния договор, както и за сезиране на компетентните органи – при констатирано неизпълнение на нормативни изисквания.

/3/ Комисията за контрол разглежда внесените доклади по предходната алинея и приема решения, с които дава указания на длъжностните лица по чл. 22, ал. 3, т. 1 и/или прави предложения до министъра на енергетиката.

/4/ В изпълнение на своите функции, комисията за контрол има право да извършва проверки на място, както и да предлага на министъра на енергетиката възлагането на трети лица на изпълнението на определени експертни или технически дейности, свързани с контролната дейност.

Чл. 24. /1/ Контролните органи и лица по чл. 22, ал. 3 са длъжни да:

1. установяват обективно фактите;

2. опазват служебната, производствената и търговската тайна, както и да не разгласяват данни от проверките преди тяхното приключване.

/2/ Длъжностните лица по чл. 22, ал. 3, т. 1 отразяват резултатите от проверките в констативни протоколи.

XI. НАПУСКАНЕ НА ОБЕКТА НА КОНЦЕСИЯ

Чл. 25. /1/ Концесионерът напуска обекта на концесия, след изпълнение на съгласуван от министъра на енергетиката проект за ликвидация и/или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи.

/2/ Концесионерът извършва ликвидация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи когато е налице необходимост от цялостно и окончателно преустановяване на добивната дейност в обекта, с последващо ликвидиране на всички разкриващи изработки и свързаните с тях съоръжения, когато технико-икономическите и финансови резултати са отрицателни и в близка перспектива няма основание да се очаква подобряването им или запасите от подземни богатства са изчерпани.

Навсякъде в документа подписите и другите лични данни са заличени на осн. чл. 28, ал. 6 от ЗК, във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и з. 1, т. 1 от ДР на ЗЗЛД

/3/ Концесионерът извършва консервация на миннодобивния обект, когато е налице необходимост от временно преустановяване на добива на подземни богатства и свързаните с него работи поради трайни неблагоприятни пазарни условия за реализация на продукцията, при задължително запазване възможностите за привеждане на основните минни изработки и съоръжения в състояние годни за експлоатация или използване за други цели.

Чл. 26. /1/ Консервиране на миннодобивния обект се извършва за определен период от време, който не може да бъде по-дълъг от 2 години.

/2/ Срокът по ал. 1 може да бъде удължен с едно продължение до 2 години, при условие, че концесионерът обоснове трайна тенденция на обстоятелствата по чл. 25, ал. 3.

/3/ Концесионерът внася предложението за удължаване на срока на консервиране на обекта за разглеждане от министъра на енергетиката в срок до два месеца преди изтичане на срока по ал. 1.

Чл. 27. /1/ На консервация подлежат миннодобивни обекти, които са въведени в експлоатация.

/2/ Действието на концесионния договор се спира за времето на консервиране на концесионния обект.

Чл. 28. /1/ Дейностите по ликвидация и/или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи се изпълняват в съответствие със съгласувания от министъра на енергетиката цялостен проект за ликвидация и/или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи.

/2/ За времето на изпълнение на съгласуван проект за консервация на миннодобивния обект, концесионерът е длъжен да изпълнява предвидените в цялостния и годишните проекти за добив и първична преработка дейности по опазване на околната среда в района на концесионния обект.

/3/ В едномесечен срок след приключване на дейностите по ликвидация и/или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи, концесионерът уведомява за това обстоятелство министъра на енергетиката, като представя отчет за изпълнение на цялостния проект за ликвидация и/или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи.

/4/ Отчетът по предходната алинея се приема след представяне на доказателства от страна на концесионера, че съответните компетентни органи са приели извършените дейности по ликвидация и/или консервация на миннодобивния обект или рекултивация на засегнатите земи.

Навсякъде в документа подписите и другите лични данни са заличени на осн. чл. 78, ал. 8 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и чл. 1, т. 1 от ДР на ЗЗЛД

XII. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА ПО ДОГОВОРА

Чл. 29. /1/ При пълно неизпълнение или неточно, включително забавено изпълнение на задължението за концесионно плащане по този договор концесионерът дължи освен главницата, лихва в размер на законната лихва за забава в български лева, както и всички разходи, които концедентът е направил във връзка със събиране на дължимите от концесионера плащания. Концесионерът дължи лихва в размер на законната лихва и при неизпълнение или забавено изпълнение на задължението за плащане на данък добавена стойност (ДДС) върху концесионното плащане.

/2/ В случаите по ал. 1 концедентът уведомява писмено концесионера по реда на чл. 30, ал. 1 за размера на дължимите главница, лихви и разходи, като прилага и съответните документи, доказващи извършените плащания, направени във връзка със събиране на вземанията си.

/3/ В случай, че концесионерът не заплати дължимите суми в указания в уведомлението по ал. 2 срок, концедентът има право да ги събере от гаранцията по чл. 21 от договора, като отправи писмено искане до съответната банка, копие от което се изпраща и на концесионера.

/4/ При пълно неизпълнение или неточно, включително забавено изпълнение на задължение по чл. 6, ал. 2, т. 6 и т. 10, както и при нарушаване или неизпълнение на условие за осъществяване на концесията, концесионерът дължи:

1. изпълнение на задължението/условието или съобразяване с условието на концесията, и

2. неустойка с размер 10 на сто от стойността на минималното годишно концесионно плащане.

/5/ При пълно неизпълнение или неточно, включително забавено изпълнение на непарично задължение по чл. 6, ал. 2, т. 5 и чл. 14, ал. 5 концесионерът дължи освен реално изпълнение и неустойка в размер 0,5 на сто от минималното годишно концесионно плащане за всеки просрочен ден, но не повече от 50 на сто от минималното годишно концесионно плащане за всяко едно задължение.

/6/ При пълно неизпълнение или неточно, включително забавено изпълнение на някое от задълженията по чл. 21, ал. 2 и 3, концесионерът дължи освен реално изпълнение и неустойка за забава в размер 0,5 на сто от стойността на съответната гаранция за всеки просрочен ден, но не повече от стойността на гаранцията.

/7/ При пълно неизпълнение или неточно, включително забавено изпълнение на задължение по чл. 21, ал. 5 концесионерът дължи освен реално изпълнение и неустойка за забава в размер 0,5 на сто върху частта от банковата гаранция, която е усвоена от концедента, но не е довнесена от концесионера в указания 10-дневен срок, но не повече от стойността на гаранцията.

Нарсякъде в документа подписите и другите лични данни са заличени на осн. чл. 18, ал. 6 от ЗК, във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и з 1, т. 1 от ДР на ЗЗЛД

/8/ Във всички случаи на неизпълнение от страна на концесионера, концедентът има право да търси и обезщетение по общите правила.

Чл. 30. /1/ При пълно неизпълнение или неточно, включително забавено изпълнение на някое от задълженията по този договор, както и при нарушаване на условие за осъществяване на концесията, концедентът отправя писмена покана за доброволно изпълнение до концесионера, в която посочва вида на неизпълнението/нарушението и иска същото да бъде отстранено в разумен срок след получаване на поканата. Срокът за отстраняване на неизпълнението или за започване на неговото отстраняване, в зависимост от вида на задължението/условието, не може да бъде по-кратък от 14 и по-дълъг от 60 работни дни. Изпълнението на задължение в посочения в поканата срок, ведно със заплащане на дължимите лихва или неустойка, заличава последиците на констатираното неизпълнение.

/2/ При неизпълнение на задължението в срока, посочен в отправената покана, концедентът има право да спре действието на договора по реда на чл. 68 от ЗПБ и чл. 33.

/3/ В случай, че в периода на спиране действието на договора, концесионерът не изпълни задължението си (ведно с дължимите лихва и неустойка), концедентът може да прекрати концесионния договор.

Чл. 31. Концесионерът носи отговорност съобразно условията на този договор и за дейностите, извършвани от лицата по чл. 12 и чл. 14, ал. 4, като за свои действия.

XIII. ОСНОВАНИЯ ЗА СПИРАНЕ ДЕЙСТВИЕТО НА ДОГОВОРА. ОСНОВАНИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. РЕД ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ. ПРАВА НА ИЗПРАВНАТА СТРАНА

Чл. 32. /1/ Страната, която е в невъзможност да изпълни свое задължение, в резултат на непреодолима сила, уведомява писмено другата страна в 30-дневен срок от настъпване на непреодолима сила за характера на събитието, датата на неговото настъпване и възможните последствия за изпълнението на договора. Уведомлението се подкрепя с писмени доказателства за настъпването на непреодолимата сила. При неуведомяване в горепосочения срок, страната дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.

/2/ Докато трае непреодолимата сила изпълнението на засегнатите задължения се спира. Ако непреодолимата сила води до невъзможност за осъществяване на добив на подземни богатства от обекта по чл. 1, действието на целия концесионен договор се спира. За периода от спирането до възобновяване на дейността, страните уреждат отношенията си с допълнително писмено споразумение. Спирането на договора води и до спиране на срока, за който е предоставена концесията.

/3/ При продължаване на събитието повече от една година след спирането, договорът може да бъде прекратен едностранно от всяка от страните с тримесечно

Навсякъде в документа подписите и другите лични данни са заличени на осн. чл. 18, ал. 6 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и § 1, т. 1 от ДР на ЗЗЛД

писмено предизвестие, при условие, че тази страна вече няма интерес от изпълнението на договора.

/4/ Страната, която е била засегната от непреодолимата сила е длъжна да уведоми писмено другата страна относно отпадането на събитието, като посочи датата, от която изпълнението на засегнатите задължения и свързаните с тях насрещни задължения се възобновява. Уведомлението следва да бъде извършено не по-късно от пет работни дни от отпадането на невъзможността за изпълнение.

Чл. 33. /1/ Концедентът има право да спре действието на концесията, когато концесионерът извършва дейности, които са в противоречие с действащото законодателство или нарушават клаузите на сключения договор. В случай на спиране концедентът уведомява писмено концесионера за причините и му определя срок за съобразяване с условията по договора. Действието на концесията се подновява в случай, че концесионерът отстрани причините, довели до спирането, в срока, определен от концедента.

/2/ Когато действието на концесията е спряно по реда на ал. 1, концесионерът няма право да упражнява правата си по концесионния договор, както и да търси обезщетение за пропуснати ползи за периода на спиране.

/3/ Спирането по ал.1 не удължава срока на концесионния договор.

/4/ Когато действието на концесията е било спряно по реда на този член и концесионерът не е отстранил причините в дадения му по ал. 1 срок, договорът се прекратява с решение на концедента.

/5/ При прекратяване на договора в случаите по този член, концесионерът носи отговорност за претърпените вреди и пропуснатите ползи, причинени от прекратяването, включително и за срока на спиране.

Чл. 34. /1/ Концесионният договор се прекратява и в следните случаи:

1. с изтичането на срока на концесията и след приемане от страна на компетентните органи на дейностите по ликвидация на миннодобивния обект и/или рекултивация на засегнатите земи и гори;

2. при обективна невъзможност за осъществяване на дейностите по предоставената концесия;

3. при влязло в сила решение за обявяване в несъстоятелност на концесионера;

4. по взаимно съгласие на страните;

5. по силата на съдебно решение;

6. при смърт на физическото лице или прекратяване на юридическото лице-концесионер, освен ако Министерският съвет даде съгласие договора да бъде продължен с правоприемник при условията на чл. 67, ал. 4 от ЗПБ;

7. при постановяване на решение по реда на глава шеста от ЗООС и чл. 31 от ЗБР, с което не е одобрено осъществяване на инвестиционното предложение.

Навсякъде в документа подписите и другите лични данни са заличени на осн. чл. 28, ал. 6 от ЗЗК, във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и чл. 1, т. 1 от ДР на ЗЗЛД

/2/ Прекратяването на концесионния договор не засяга задълженията на страните, за които в съответствие с концесионния договор или приложимото право, е предвидено изпълнение след изтичане срока на концесията или задължения, които възникват по договор във връзка с прекратяването.

Чл. 35. /1/ При прекратяване на договора в случаите по чл. 20, ал. 1, т. 3, ал. 2 и ал. 4, чл. 32, ал. 3 и чл. 33, ал. 4, концесионерът извършва пълна рекултивация на засегнатата земя.

/2/ При прекратяване на концесионния договор, концесионерът се задължава да предаде държането на обекта по чл. 1 от настоящото споразумение, на концедента в съответствие с действащото към момента на предаването законодателство.

XIV. НАЧИНИ ЗА УРЕЖДАНЕ НА СПОРОВЕ МЕЖДУ СТРАНИТЕ. ПРИЛОЖИМО ПРАВО

Чл. 36. Всички спорове, възникнали между страните се решават по взаимно писмено съгласие между тях.

Чл. 37. Всички спорове, породени от концесионния договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, действителност, изпълнение или прекратяване, които не могат да бъдат уредени по взаимно съгласие на страните, ще бъдат отнасяни за разрешаване пред компетентния български съд.

Чл. 38. Тълкуването на настоящия договор ще се извършва съгласно българското материално право, а всички възникнали спорове ще се решават по реда на българското процесуално право.

XV. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 39. Всички съобщения между страните във връзка с изпълнението на договора ще се извършват в писмена форма.

Чл. 40. Съобщенията се изпращат по пощата с обратна разписка, по факс или чрез електронната поща или чрез фактическото им внасяне в деловодството на Министерството на енергетиката. Датата на постъпване на съобщението при адресата се удостоверява с пощенското клеймо на приемната пощенска станция, с потвърждението за получаване по факс, с копие от електронния запис за полученото по електронен път съобщение или с поставяне от деловодител на Министерството на енергетиката на входящ номер върху съобщението.

Чл. 41. Съобщенията ще се считат за получени на следните адреси:

ЗА КОНЦЕДЕНТА:

Република България

гр. София 1000

ул. "Триадица" №8

ЗА КОНЦЕСИОНЕРА:

Република България

гр. Варна

район Младост, ул. Сливница № 201

Навсякъде в документа подписите и другите лични данни са заличени на осн. чл. 18, ал. 6 от ЗК, във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и § 1, т. 1 от ДР на ЗЗЛД

Министерство на енергетиката:	**ЕТ "МОНИО-48-МОМЧИЛ СТАНКОВ"**
телефон: 02 9263197 029263272;	телефон:
факс: 02 92 63 252	факс: .....
	e-mail:

Чл. 42. При промяна в данните, посочени в чл. 41 всяка от страните е длъжна да уведоми другата страна в тридневен срок от настъпване на промяната.

Чл. 43. В случай на неизпълнение на задължението по предходния член, съобщение, изпратено на стария адрес, факс или електронен адрес ще се счита за изпратено по надлежния ред.

Чл. 44. Всички документи при или по повод изпълнението на концесионния договор се съставят на български език.

Чл. 45. За неуредените в договора случаи се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

Чл. 46. Изменения и допълнения в концесионния договор се правят само по взаимно писмено съгласие на страните чрез подписване на допълнителни споразумения.

XVI. ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

Термините, използвани в текста на настоящия договор ще се разбират и тълкуват, както следва:

1. НОРМАТИВНА УРЕДБА/ЗАКОНОДАТЕЛСТВО – действащите към всеки момент от действието на концесионния договор български закони и подзаконови нормативни актове.

2. ЦЯЛОСТЕН РАБОТЕН ПРОЕКТ - означава работен проект за добив и първична преработка за целия срок на предоставената концесия, който включва общата концепция за осъществяване на дейностите за срока на концесията и съдържа данни за техния общ обем, техническите и технологичните решения, сроковете за изпълнение на предвижданите миннодобивни и преработвателни дейности, дейностите по консервация, техническа ликвидация и рекултивация, размера на необходимите инвестиции, мерките за опазване на земните недра, околната среда, безопасността на населението и човешкото здраве, към който се прилага като глава или самостоятелен проект, работен проект за ликвидация и/или консервация на миннодобивния обект и за рекултивация на засегнатите земи за периода. Проектът следва да е изготвен в съответствие с Наредбата за изискванията към обхвата и съдържанието на работните проекти за търсене и проучване или за проучване, добив и първична преработка на подземни богатства, за ликвидация и/или консервация на геологопроучвателните и на миннодобивните обекти и за рекултивация на засегнатите земи и за условията и реда за тяхното съгласуване, приета с ПМС № 248 от 25 октомври 2013г. /обн. ДВ, бр. 95 от 01.11.2013г./. Цялостният работен проект задължително съдържа като приложение копие от влязлото в сила решение по

Навсякъде в документа подписите и другите лични данни са заличени на осн. чл. 78, ал. 6 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и § 1, т. 1 от ДР на ЗЗЛД

ОВОС, с което се одобрява осъществяването на инвестиционното предложение или на решение, с което е преценено да не се извършва ОВОС, постановено по реда на глава шеста от ЗООС и чл. 31 от ЗБР.

3. ГОДИШЕН РАБОТЕН ПРОЕКТ – означава годишен работен проект за календарна година, който включва подробни данни и разчети за техническите и технологичните решения, обема на геологопроучвателните, миннодобивните и преработвателните дейности, дейностите по консервация, техническа ликвидация и рекултивация, размера на необходимите инвестиции, мерките за опазване на земните недра, околната среда, безопасността на населението и човешкото здраве, към който се прилага като глава или самостоятелен проект, работен проект за ликвидация и/или консервация на миннодобивния обект и за рекултивация на засегнатите земи за периода. Проектите следва да са изготвени в съответствие с Наредбата за изискванията към обхвата и съдържанието на работните проекти за търсене и проучване или за проучване, добив и първична преработка на подземни богатства, за ликвидация и/или консервация на геологопроучвателните и на миннодобивните обекти и за рекултивация на засегнатите земи и за условията и реда за тяхното съгласуване, приета с ПМС № 248 от 25 октомври 2013 г. (обн. ДВ бр. 95 от 01.11.2013 г.).

4. ПРОЕКТ ЗА ЛИКВИДАЦИЯ И/ИЛИ КОНСЕРВАЦИЯ НА МИННОДОБИВНИЯ ОБЕКТ И ЗА РЕКУЛТИВАЦИЯ НА ЗАСЕГНАТИТЕ ЗЕМИ В КОНЦЕСИОННАТА ПЛОЩ – проект, който съдържа изчерпателни данни за обема, техническото изпълнение и сроковете за ликвидация и/или консервация и рекултивация на засегнатите земи, за размера на необходимите инвестиции, мерките за опазване на земните недра, околната среда, здравето и безопасността на населението и културните ценности.

Цялостният и годишните проекти за ликвидация и/или консервация на миннодобивния обект и за рекултивация на засегнатите земи в концесионната площ са неразделна част от цялостния и годишните работни проекти за добив и първична преработка и съдържат текстова и графична част. Текстовата и графичната част се оформят съгласно Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за изискванията към обхвата и съдържанието на работните проекти за търсене и проучване или за проучване, добив и първична преработка на подземни богатства, за ликвидация и/или консервация на геологопроучвателните и на миннодобивните обекти и за рекултивация на засегнатите земи и за условията и реда за тяхното съгласуване.

5. ОПЕРАТОР НА СЪОРЪЖЕНИЕ ЗА МИННИ ОТПАДЪЦИ – концесионерът или друго юридическо или физическо лице, на което концесионерът е възложил управлението на минните отпадъци, включително по отношение на временното им съхранение.

6. ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МИННИ ОТПАДЪЦИ – план, който се изработва от операторите на съоръжения за минни отпадъци и съдържа: вид и предложение за

Навсякъде в документа подписите и другите лични данни са заличени на осн. чл. 36, ал. 3 от ЗК, във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и чл. 1, т. 1 от ДР на ЗЗЛД

категория на съоръжението по чл.22б, ал.4 от ЗПБ с обосновка; характеристика на минните отпадъци и прогнозното им количество; описание на дейността, пораждаща минните отпадъци; възможните рискове за околната среда и мерки за предотвратяването им, включително превантивни мерки за предотвратяване замърсяването на води, въздух и почви; предложени процедури за контрол и мониторинг; предложен план за закриване на съоръжението; мерки за предотвратяване на големи аварии и авариен план, когато съоръжението е от категория „А".

7. ИНВЕСТИЦИИ – разходи за придобиване, разширяване и възстановяване на дълготрайни материални активи, за опазване и възстановяване на околната среда, за допроучване на концесионния обект и/или за внедряване на технологии и/или информационни системи и/или за придобиване на патенти, лицензии и ноу-хау, свързани с дейностите по концесията, извършени от концесионера със собствени средства и/или със средства, предоставени му от трети лица чрез каквито и да е допустими по българското законодателство финансови инструменти, включително кредитиране.

8. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА - непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключване на това споразумение, което прави обективно невъзможно изпълнението на задължение, различно от парично задължение, на страна по този договор, и което не може да й бъде вменено във вина, включително природни бедствия, пожар, епидемия, наводнение, буря, земетресение, неблагоприятни атмосферни условия, стихийни бедствия, враждебни действия или условия, възникващи от или по причина на война или активни враждебни действия (обявени или необявени), граждански безредици, въстания, стачки, бунтове, акт, действие или бездействие на компетентен административен орган. За непреодолима сила се счита и непостигане на съгласие или отказ на който и да е от собствениците на имоти, разположени в границата на находище "Калиманци" и необходими за реализиране на миннодобивните дейности, да преговаря за даване на съгласие за учредяване на вещно право на ползване на съответния имот. Наличието на посочените обстоятелства ще се доказва от концесионера с копие на нотариална покана, получена от адресата ѝ и/или констативен протокол, съставен по реда на член 593 ГПК, придружени с доказателства и мотиви, от които е видно, че съгласието за ползване на всеки един от посочените имоти е абсолютно условие по геоложки съображения за успешното провеждане на миннодобивните работи и постигане на целите на годишния работен проект."

§9. <u>ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ</u>

1. Правото на собственост върху обекта на концесията се установява с Акт за изключителна държавна собственост (Приложение № 4).

2. Това допълнително споразумение влиза в сила от датата на представяне на банковата гаранция по §1, ал. 2, т. 1.

Навсякъде в документа подписите и другите лични данни са заличени на осн. чл. 36, ал. 6 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и чл. 1, т. 1 от ДР на ЗЗЛД

3. Допълнителното споразумение заедно с всички приложения към него е изготвено в три еднообразни екземпляра на български език – два за концедента и един за концесионера.

4. Всеки екземпляр от допълнителното споразумение съдържа 27 /двадесет и седем/ страници, ведно със заглавните и уводните страници, и 4 броя приложения към него, като всички страници на споразумението и приложенията се подписват от всяка от страните.

Неразделна част от настоящото споразумение са следните приложения:

Приложение № 1 - Координатен регистър в координатна система "1970 г." и схема на граничните точки на концесионна площ;

Приложение № 2 Специализирана карта на находище **"Калиманци"**;

Приложение № 3 – Образец – отчет за дължимото концесионно плащане;

Приложение № 4 - Акт за изключителна държавна собственост.

Навсякъде в документа подписите и другите лични данни са заличени на осн. чл. 78, ал. 6 от ЗК, във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и § 1, т. 1 от ДР на ЗЗЛД

ЗА КОНЦЕДЕНТА:

ЗА КОНЦЕСИОНЕРА:

....

ТЕМЕНУЖКА ПЕТКОВА
МИНИСТЪР НА ЕНЕРГЕТИКАТА

....

МОМЧИЛ СТАНКОВ
ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ - ТЪРГОВЕЦ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

Навсякъде в документа подписите и другите лични данни
са заличени на осн. чл. 28, ал. 6 от ЗК, във връзка с чл. 4, т. 1
от Регламент (ЕС) 2016/679 и § 1, т. 1 от ДР на ЗЗЛД

Схема и координатен регистър на концесионната площ в координатна система "1970 г."

Навсякъде в документа подписите и другите лични данни
са заличени на осн. чл. 78, ал. 6 от ЗК, във връзка с чл. 4, т. 1
от Регламент (ЕС) 2016/679 и § 1, т. 1 от ДР на ЗЗЛД



Контур на площта на находище "Калиманци"

Инвеститор: ЕТ "Монио 48–Момчил Станков" гр. Варна–9000, м–ст "Св. Никола" No60, тел. 0888/977132	
Схема на находище "Калиманци"	
Управител	М. Станков
Начертал	инж. Т. Даскалов

Навсякъде в документа подписите и другите лични данни
са заличени на осн. чл. 78, ал. 5 от ЗК, във връзка с чл. 4, т. 1
от Регламент (ЕС) 2016/679 и чл. 1, т. 1 от ДР на ЗЗЛД

Координатен регистър на концесионната площ на находище „Калиманци"
в координатна система „1970 г."

N	X	Y
1	4692638.5	9624056.7
2	4692642.5	9624161.7
3	4692742.5	9624164.8
4	4692736.4	9624265.8
5	4692658.2	9624328.3
6	4692610.2	9624315.4
7	4692538.3	9624252.7
8	4692438.3	9624248.6
9	4692441.3	9624149.6
10	4692428.5	9624060.7
11	4692544.5	9624053.6

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

Навсякъде в документа подписите и другите лични данни
са заличени на осн. чл. 18, ал. 6 от ЗК, във връзка с чл. 4, т. 1
от Регламент (ЕС) 2016/679 и § 1, т. 1 от ДР на ЗЗЛД

Специализирана карта на находище „Калиманци"

ълнително споразумение № 1 към договор за предоставяне на кон земни богатства – строителни материали – пясъци, представляв жавна собственост, от находище „Калиманци", разположено в иманци, община Суворово, област Варна

НАЦИОНАЛНА ГЕОЛОЖКА СЛУЖБА

РЕГИСТЪР И СПЕЦИАЛИЗИРАНА КАРТА НА НАХОДИЩАТА НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА

НАХОДИЩЕ: ***КАЛИМАНЦИ***

УЧАСТЪК: -

ОБЛАСТ: *ВАРНА*

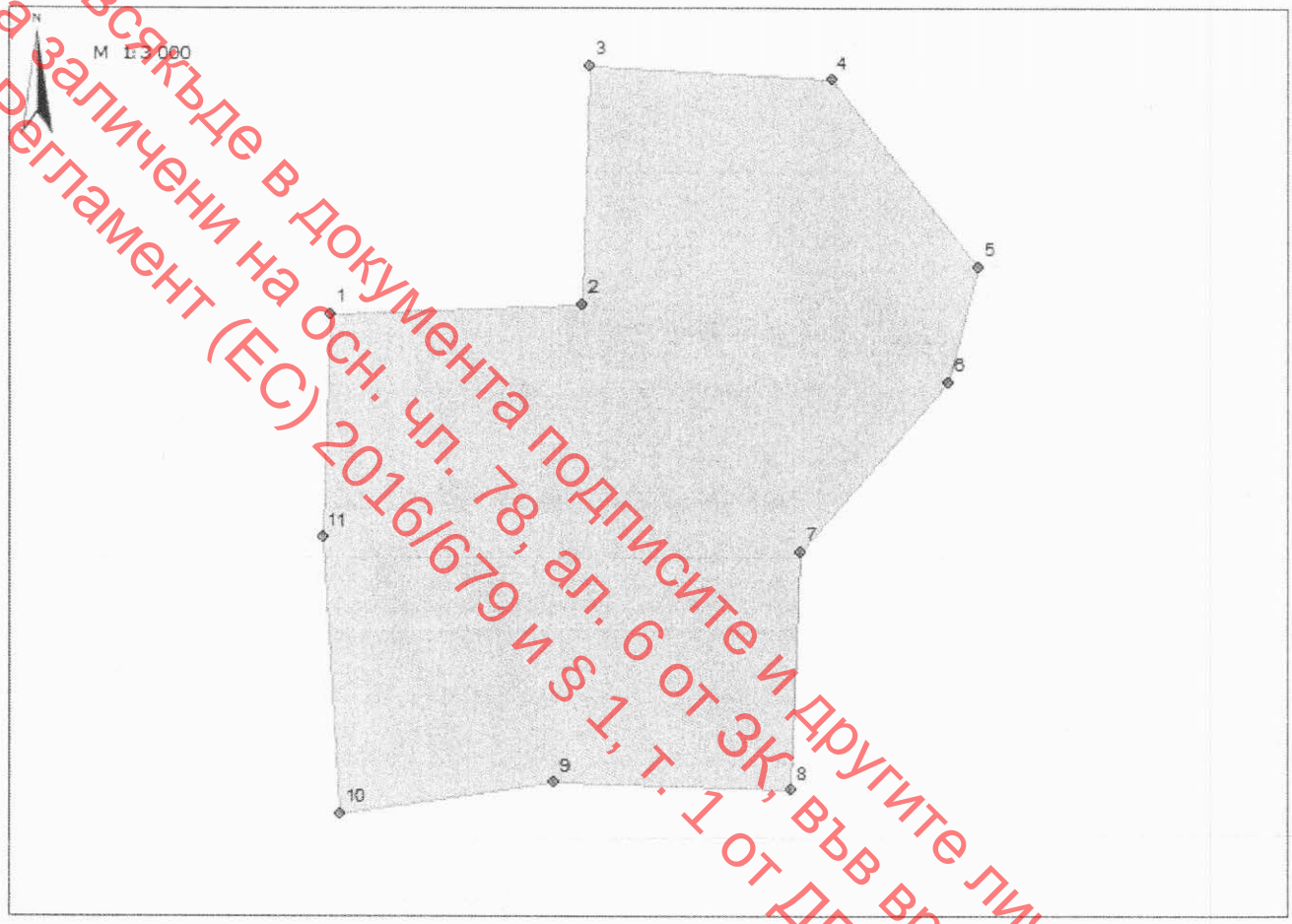
ГРУПА ПОДЗЕМНО БОГАТСТВО: *строителни материали*

ОБЩИНА: *СУВОРОВО*

СУРОВИНА НА ОТЧЕТ В **НБЗР**: *пясъци и чакъли за пълнител на бетон*

ПЛОЩ В ХОР.ПРОЕКЦИЯ: *57.6 дка*

ПРОТОКОЛ НА **СЕК**: *НБ-130/21.07.1994 г.*



КООРДИНАТИ НА ХАРАКТЕРНИТЕ ТОЧКИ ОТ КОНТУРА НА ОБЕКТА

(координатна система "1970 г.", зона К-2)

№ по ред	№ на точка от плана на запасите	X (м)	Y (м)	№ по ред	№ на точка от плана на запасите	X (м)	Y (м)
1	С-25	4692638.5	9624056.7	7	С-6	4692538.3	9624252.7
2	С-3	4692642.5	9624161.7	8	С-8	4692438.3	9624248.6
3	С-1с	4692742.5	9624164.8	9	С-7	4692441.3	9624149.6
4	С-2	4692736.4	9624265.8	10	С-14	4692428.5	9624060.7
5	_	4692658.2	9624328.3	11	С-13	4692544.5	9624053.6
	_	4692610.2	9624315.4				

Навсякъде в документа подписите и другите лични данни са заличени на осн. чл. 78, ал. 6 от ЗК, във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и § 1, т. 1 от ДР на ЗЗЛД

Приложение № 3

ОБРАЗЕЦ

О Т Ч Е Т

ЗА ДЪЛЖИМОТО КОНЦЕСИОННО ПЛАЩАНЕ

ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА

Находище:	„Калиманци"
Подземно богатство:	пясъци
Концесионен договор от:	..... 2018 г.
Период на отчитане:	от.....до.....
Концесионер:	
адрес:	
телефон:	
факс:	
e-mail:	

ПЕРИОД НА ОТЧИТАНЕ – шестмесечие: януари – юни; юли – декември.
СРОК НА ПРЕДСТАВЯНЕ В МЕ – 15-то число на месеца, следващ отчетното шестмесечие.

Навсякъде в документа подписите и другите лични данни са заличени на осн. чл. 78, ал. 6 от ЗК, във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и § 1, т. 1 от ДР на ЗЗЛД

КОНЦЕСИОННО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ

ЗА ПЕРИОДА ОТ _____ ДО _____

(Чл. 1 и чл. 2 от Методиката за определяне на конкретния размер на концесионното възнаграждение за добив на строителни и скалнооблицовъчни материали (ДВ, бр. 59/1999 г., изм. и доп., ДВ, бр. 46/2007 г.)

№	Показател	Мярка	Стойност
I.	**КОНЦЕСИОННО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА ДОБИТО ПОДЗЕМНО БОГАТСТВО ОТ НАХОДИЩЕТО**		
1.	Добито подземно богатство (плътна минна маса)	куб. м	
2.	Обемно тегло	т/куб. м	
3.	Добито подземно богатство (р. 1 х р. 2)	тона	
4.	База за изчисляване на концесионното възнаграждение – средно-претеглена продажна цена	лв./т	
5.	Процентен размер на концесионното възнаграждение	%	7
6.	Концесионно възнаграждение за единица добито подземно богатство (р. 4 х р. 5/100)	лв./т	
7.	Концесионно възнаграждение за единица добито подземно богатство, съгласно чл. 1, ал. 3, т. 1, буква "в" от Методиката (база за цената 2005 г.)	лв./т	0,40
8.	Индекс на изменение на цената на строителните материали за базисната ..... г.	%	
9.	Индексирано концесионно възнаграждение за единица добито подземно богатство, съгласно чл. 1, ал. 4 от Методиката за базисната ..... г. (р. 7 х р. 8)	лв./т	
10.	Индекс на изменение на цената на строителните материали за ..... г.	%	
11.	Индексирано концесионно възнаграждение за единица добито подземно богатство, съгласно чл. 1, ал. 4 от Методиката за ..... г. (р. 9 х р. 10)	лв./т	
12.	Концесионно възнаграждение за добито количество подземно богатство (р. 3 х по-голямата стойност от р. 6, р. 9 и р. 11)	лева	
II.	**МИНИМАЛЕН РАЗМЕР НА КОНЦЕСИОННОТО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ**		
13.	Количество добито подземно богатство, прието като база за изчисляване на минималния размер	т/6 мес.	7200
14.	Минимално концесионно възнаграждение, съгласно чл. 18, ал. 1, т. 5 от договора за концесия (р. 13 х по-голямата стойност от р. 9 и р. 11)	лева	
15.	Дължимо концесионно възнаграждение за отчетния период (по-голямата сума от р. 12 и р. 14), в т.ч.:	лева	
	– в приход на държавния бюджет	лева	-
	– в приход на бюджета на община Суворово (р. 15 х 50%)	лева	
16.	Дължимо ДДС (р. 15 х 20%)	лева	
17.	Обща сума за внасяне (р. 15+р. 16)	лева	

ДАТА:_____ ПЕЧАТ: КОНЦЕСИОНЕР: _____

(подпис)

_____

(име, фамилия, длъжност)

Навсякъде в документа подписите и другите лични данни са заличени на осн. чл. 7в, ал. 6 от ЗК, във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и чл. 1, т. 1 от ПР на ЗЗЛД

нително споразумение № 1 към договор за предоставяне на концесия за добив на ни богатства – строителни материали – пясъци, представляващи изключителна вна собственост, от находище „Калиманци", ето на с. анци, община Суворово, област Варна

	Забележка:
1.	КОНЦЕДЕНТЪТ може да изисква от КОНЦЕСИОНЕРА допълнителна информация, обосновки и разчети по данните в отчетната форма, както и да извършва проверки, свързани с достоверността на изходните данни и правилното определяне на размера на дължимото концесионно плащане.
2.	"Минималните стойности на концесионното плащане за единица добито подземно богатство по ал. 3 се индексират ежегодно с процента на увеличение на цените на строителните и скалнооблицовъчните материали по информация, предоставена от Националния статистически институт, при базова статистическа информация за цените за 2005 г." (чл. 1, ал. 4 от Методика за определяне на конкретния размер на концесионното плащане за добив на строителни и скалнооблицовъчни материали, обн., ДВ, бр. 59/1999 г., изм. и доп., ДВ, 46/2007 г.) и Регламент (ЕО) № 1165/98 на Съвета от 19 май 1998 г. относно краткосрочната статистика и Регламент (ЕО) № 1158/2005 г. на Европейския парламент и на Съвета от 6 юли 2005 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1165/98 на Съвета относно краткосрочната статистика.

Навсякъде в документа подписите и другите лични данни са заличени на осн. чл. 78, ал. 6 от ЗК, във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и § 1, т. 1 от ДР на ЗЗЛД

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

Навсякъде в документа подписите и другите лични данни
са заличени на осн. чл. 78, ал. 6 от ЗК, във връзка с чл. 4, т. 1
от Регламент (ЕС) 2016/679 и § 1, т. 1 от ДР на ЗЗЛД

Акт за изключителна държавна собственост № 1577/08.08.2016 г.

Навсякъде в документа подписите и другите лични данни са заличени на осн. чл. 36 ал. 6 от ЗЗЛД във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и чл. 1, т. 1 от ДР на ЗЗЛД

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я

МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТ

УТВЪРЖДАВАМ: .

(подпис и печат)

МИНИСТЪР: ЛИЛЯНА ПАВЛОВА
(име и фамилия)

А К Т № 1577

ЗА ИЗКЛЮЧИТЕЛНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ

Регистър:2
Досие (РЗ) 1577

1. ДАТА НА СЪЗДАВАНЕ	28.08.2015 г.
2. ПРАВНО ОСНОВАНИЕ	Чл. 18, ал. 1 от Конституцията на Република България чл. 69 от Закона за държавната собственост чл. 3, ал. 1 от Закона за подземните богатства
3. ВИД И ОПИСАНИЕ НА ИМОТА	**НАХОДИЩЕ "КАЛИМАНЦИ"** **Площ в хоризонтална проекция 57,6 дка** Вид на полезното изкопаемо - **пясъци и чакъли.** Утвърдени балансови запаси от пясъци - за строителни разтвори, марка до 10, за инертен пълнител за пътни основи, основи от баластра и трошен камък, обработени или необработени с неорганични свързващи вещества и за ниско строителство (при полагане на тръби и кабели, строителство на алеи и др.), предложени в "Обяснителна записка за проучване на пясъци за строителството от находище "Калиманци", Варненско с **Виж раздел 8:**
4. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ НА ИМОТА	Община Суворово, Област Варна на 35 км южно от гр.Добрич и на 0,7 км югозападно от с.Калиманци.
5. ГРАНИЦИ НА ИМОТА	**Координати на характерните точки от външния контур на утвърдените геоложки запаси** (координатна система "1970 г.", зона К7)

№ по ред	**№ на точка от плана на запасите**	**X (м)**	**Y (м)**
1	С-25	4 692 638,5	9 624 056,7
2	С-3	4 692 642,5	9 624 161,7

Виж раздел 8:

6. ПРЕДОСТАВЕНИ ПРАВА ВЪРХУ ИМОТА:

(акт за предоставяне, срок, приобретатели)

7. АКТОСЪСТАВИТЕЛ (трите имена и длъжност)
Димитър Петков Петков – държавен експерт в дирекция "Държавна собственост" ....
(подпис)

8. ЗАБЕЛЕЖКИ:
Документацията за съставянето на акта е предоставена от Министерството на енергетиката с писмо с вх.№ 90-05-704/25.07.2016 г.

Продължение от раздел 3: изчисляване на запаси по състояние 01.06.1994 година", съгласно Протокол № НБ-130/21.07.1994 г. на Специализирания експертен съвет (СЕС) при Комитета по геология и минералните ресурси в следните количества:

Категория на запасите	Обем на запасите $м^3$	Обем на откривката $м^3$
C_1	722 460	876 380

Продължение от раздел 5:

№ по ред	№ на точка от плана на запасите	X (м)	Y (м)
3	C-1c	4 692 742,5	9 624 164,8
4	C-2	4 692 736,4	9 624 265,8
5	-	4 692 658,2	9 624 328,3
6	-	4 692 610,2	9 624 315,4
7	C-6	4 692 538,3	9 624 252,7
8	C-8	4 692 438,3	9 624 248,6
9	C-7	4 692 441,3	9 624 149,6
10	C-14	4 692 428,5	9 624 060,7
11	C-13	4 692 544,5	9 624 053,6

Навсякъде в документа подписите и другите лични данни са заличени на осн. чл. 18, ал. 6 от ЗК, във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и § 1, т. 1 от ДР на ЗЗЛД